

0000808-59.2019.8.26.0189

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GLARISTON RESENDE

Comarca: Fernandópolis

Foro: Foro de Fernandópolis

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/06/2022

... que já conhecia Thaina por denúncias de tráfico de drogas, tem conhecimento que ela já foi presa e desde adolescente tinha envolvimento com o tráfico. Salientou que João Vitor Fernandes Angelim e possui envolvimento com o tráfico. Narrou que no dia da operação do GAECO cumpriu mandados na residência de João Vitor e lá foi encontrada uma balança de precisão e porções ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Fernandópolis

Foro de Fernandópolis

1ª Vara Criminal

Av. Raul Gonçalves Júnior, nº 850, Fernandópolis - SP - cep 15610-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0000808-59.2019.8.26.0189 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000808-59.2019.8.26.0189

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCOS PAULO APARECIDO FERREIRA DA ROCHA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GLARISTON RESENDE

Vistos.

MARCOS PAULO APARECIDO FERREIRA DA ROCHA, vulgo "Neguinho", qualificado na fl(s). 4020, foi denunciado perante este Juízo como incurso no art. 35, c.c. 40, III, ambos da Lei n. 11.343/06. Consta da denúncia (fls. 6364/6564) que instaurou-se no âmbito do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO o Procedimento Investigatório Criminal n.º 94.0565.0000019/2017-0 com o objetivo de apurar a prática de tráfico de drogas que estaria ocorrendo de maneira estruturada na cidade de Fernandópolis/SP, com ramificação nas cidades vizinhas de Jales/SP, Votuporanga/SP, Urânia/SP e Santa Albertina/SP que se convencionou chamar de "OPERAÇÃO TWISTER". Os trabalhos investigatórios tiveram suporte no ofício n.º 16BPMI-056/2016 encaminhado pelo DD. Comandante do 16.º Batalhão da Polícia Militar do Interior - São José do Rio Preto/SP, que havia reunido informações de que SAULO HENRIQUE SIMIÃO DE SOUZA, recém egresso da Penitenciária de Riolândia, havia sido "batizado" e, então, passado a integrar o PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL - PCC, organização criminosa sabidamente armada e dedicada ao tráfico de drogas, para tanto contando com o apoio de outros indivíduos, notadamente JOÃO PAULO, FABRÍCIO VIEIRA NASCIMENTO, vulgo "Pai Santo", "NENÊ", "ISAC", "ANDRÉ", "BREMER", "PINGUIM" e outros. Com base nas citadas diligências relatadas, foi instaurado o procedimento investigatório criminal mencionado e se propôs Medida Cautelar Sigilosa de Interceptação

Telefônica, que foi distribuída livremente à Primeira Vara Criminal de Fernandópolis, registrada sob número n.º 0002542-16.2017.8.26.0189 (Apenso 1) que foi deferida após apreciada pelo juízo, daí a razão da distribuição por dependência. A partir daí se sucederam relatórios e novos pedidos de interceptações/prorrogações que foram deferidos, até o término dos trabalhos e colheita da prova necessária para apuração das infrações penais verificadas. Nada obstante, para o cabal e completo sucesso da investigação, se fez necessária a realização de busca domiciliar e prisão temporária (autos n.º 0001261-88.2018.8.26.0189 – Apenso 2), bem como a quebra de sigilo bancário e bloqueio de valores (autos n.º 0001262-88.2018.8.26.0189 – Apenso 3). O denunciado MARCOS PAULO APARECIDO FERREIRA DA ROCHA, durante o trabalho de monitoramento, fez uso da seguinte linha telefônica: (17) 99772-5929: cadastro em nome de MICHELE CRISTINA CAMARGO, CPF n.º 398.440.528-66, ativo em 14/06/2016, endereço na Rua João Carlos Tamburus n.º 99, Jardim Bernardo Pessutto, Fernandópolis/SP - CEP 15600-000. Sabe-se que o denunciado era o usuário deste número e cometeu o delito mencionado, por ser um dos interlocutores, devido aos seguintes elementos de identificação, selecionados por amostragem: no áudio de 15/11/2017 às 22h42 o denunciado conversou com VM (voz masculina), que perguntou se ele arrumava alguém para ir buscar um “pedaço” (entorpecente) em Rio Preto, no que o denunciado falou que iria; no áudio de 18/11/2017 às 10h17 o denunciado conversou com VF (genitora) e disse que estava chegando à São José do Rio Preto; no áudio de 18/11/2017 às 10h59 o denunciado conversou com MICHELE e disse que estava esperando o RENATO; a interlocutora disse que não sabia porque o denunciado tinha ido até lá e ele disse que não era para ela ficar “gorando”; às 15h35 o denunciado identificado como MARCOS PAULO APARECIDO FERREIRA DA ROCHA, RG: 44.440.979-8, e seu acompanhante RENATO DO NASCIMENTO BORGES, RG: 40.681.536-7, foram presos em flagrante pela Polícia Militar por tráfico de entorpecentes, após abordagem ocorrida na Rodovia Euclides da Cunha, km 544, Zona Rural, Fernandópolis/SP e conduzidos a Central de Flagrantes de Fernandópolis, conforme B0/PC n.º 1532/2017. Pelos contatos mantidos pelo denunciado, percebe-se que ele realizava o tráfico de drogas servindo aos interesses de traficantes maiores, tanto que normalmente falava de drogas em grandes quantidades e estava sempre disposto a atender aos interesses da associação com os comparsas, pessoas intimamente ligadas à facção criminosa. Vejamos o contexto de parte de seus diálogos: a) passou o contato de fornecedores de drogas para outras pessoas; b) pegou drogas com traficantes para entregar a terceiros; c) vendeu drogas de outros traficantes; d) pegou dinheiro com terceiros para buscar drogas; e) recebeu e forneceu drogas; etc. Eis as transcrições comprometedoras de parte dos diálogos:

Chamada do Guardião

101662734.WAV

Alvo: MARCOS PAULO APARECIDO FERREIRA DA ROCHA - NEGUINHO

Comentário: @@ NEGUINHO conversa com VM

NEGUINHO pede para VM ligar para o TERRORISTA.

VM fala que não tem o número.

NEGUINHO passa 99641-6202, fala que esse parceiro que cada "caixa" que é do "borracha" (maconha de boa qualidade) vai fazer trezentos e pouco.

VM pergunta se ele está em Santa Fé.

NEGUINHO fala que ele (TERRORISTA) está em Jales.

VM fala que tem que ver certinho porque está muito barato, fala que a maconha para sair nesse valor tem que ser grande quantidade, fala que é papo de cem quilos, fala que tem que arrumar primeiro o lugar para guardar a parada.

NEGUINHO fala que já tem.

Data da Chamada: 13/11/2017

Data de Início: 13/11/2017 10:32:39

Mídia do Alvo: 55(17)997725929

Telefone do Interlocutor: 16997265506

Hora da Chamada: 10:32

Observação: NEGUINHO passa o telefone de fornecedor para o interlocutor ligar. Pelo

preço sugerido tem que vai fornecer droga para o interlocutor (associação para o tráfico).

Chamada do Guardião

101729847.WAV

Alvo: MARCOS PAULO APARECIDO FERREIRA DA ROCHA - NEGUINHO

Comentário: @ MARQUINHO conversa com NEGUINHO, ele pergunta se MARQUINHO tem chá.

MARQUINHO diz que só tem uma balinha, NEGUINHO pede a ele para arrumar essa balinha pra ele.

MARQUINHO pergunta como, NEGUINHO diz que é para entregar para o HUGO, pois ele vai até lá.

MARQUINHO pergunta se NEGUINHO está ligado no AVATAR né, NEGUINHO diz que sim.

MARQUINHO diz que amanhã vai até lá com o JOÃO PEDRO, pois ele (AVATAR) vai ver uma caminhada para eles, e diz que se NEGUINHO quiser pegar em maconha.

MARQUINHO diz para NEGUINHO anotar seu número e ligar.

NEGUINHO diz para ele passar para o HUGO, que ele lhe entrega.

Data da Chamada: 14/11/2017

Data de Início: 14/11/2017 22:29:00

Mídia do Alvo: 55(17)997725929

Telefone do Interlocutor: 17997230907

Hora da Chamada: 22:29

Observação: NEGUINHO vai pegar droga com o interlocutor para entregar para terceiro (associação para o tráfico).

Chamada do Guardião

101734474.WAV

Alvo: MARCOS PAULO APARECIDO FERREIRA DA ROCHA - NEGUINHO

Comentário: @@ NEGUINHO conversa com VM. Transcrição em anexo

Data da Chamada: 15/11/2017

Data de Início: 15/11/2017 00:26:37

Mídia do Alvo: 55(17)997725929

Telefone do Interlocutor: 11953242617

Transcrição: @@ VM fala que conversou com o ESQUERDO e que vai pegar um "branco" (cocaína), fala que pelo menos umas cinquenta e fala que vai mandar para NEGUINHO.

NEGUINHO fala que tudo bem.

VM fala que está ruim.

NEGUINHO fala que seu primo vai levar para ele.

VM pergunta quanto está saindo cinquenta.

NEGUINHO fala que novecentos.

VM pergunta se NEGUINHO vai ficar sozinho nessa parada.

NEGUINHO fala que não sabe e que foi seu primo que deu um salve.

VM pede para se envolver nessa parada e pede para falar com o primo de NEGUINHO.

NEGUINHO fala que o telefone dele é claro e que ele mora em Rio Preto.

VM pede o número do primo de NEGUINHO.

NEGUINHO passa 99147-7728, fala que o nome dele é RENATO.

VM pergunta que hora pode falar com ele.

NEGUINHO fala que só a tarde porque ele trabalha.

VM pergunta se ele está fazendo a novecentos.

NEGUINHO fala que da última vez que pegou foi esse preço.

VM pergunta se é o primo de neguinho que tem.

NEGUINHO fala que ele não é do corre, mas que ia ver uma fita para trazer.

VM pergunta quando NEGUINHO falou com ele.

NEGUINHO fala que falou quando ele estava aqui, fala que foi sábado passado.

VM fala que vai tentar falar com ele porque não está conseguindo falar com o TERRORISTA, fala que o ESQUERDA só tem maconha e que já está tudo picado e na mão dos caras, fala que colocaram o scanner na cadeia e que não entra mais nada, fala que na cadeia tudo custa trinta reais maconha, cocaína, pinga.

Hora da Chamada: 00:26

Observação: Interlocutor diz que vai mandar droga para NEGUINHO vender (associação para o tráfico).

Chamada do Guardião

101743322.WAV

Alvo: MARCOS PAULO APARECIDO FERREIRA DA ROCHA - NEGUINHO

Comentário: @@ VM conversa com NEGUINHO.

VM pergunta a ele se esses dias ele mandou um salve querendo um verde (maconha).

NEGUINHO diz que sim, VM diz que verde só tem lá na capital.

NEGUINHO diz que queria umas 20 caixas.

VM pergunta do INDÍO, NEGUINHO diz que falou com ele agora a pouco e que daqui a pouco ele vai falar novamente.

NEGUINHO volta a dizer que queria umas vinte caixas.

VM pergunta se é no dinheiro, NEGUINHO diz que sim e diz que depende como for fazer.

VM pergunta se está com o dinheiro na mão, NEGUINHO diz que está com o parceiro.

VM diz que qualquer coisa vai ter de ir buscar lá, NEGUINHO pede para ele ver.

VM diz que mais tarde dá retorno.

Data da Chamada: 15/11/2017

Data de Início: 15/11/2017 11:19:22

Mídia do Alvo: 55(17)997725929

Hora da Chamada: 11:19

Observação: NEGUINHO vai pegar dinheiro com terceiro para buscar droga com o interlocutor (associação para o tráfico).

Chamada do Guardião

101765443.WAV

Alvo: MARCOS PAULO APARECIDO FERREIRA DA ROCHA - NEGUINHO

Comentário: @@ NEGUINHO conversa com VM.

VM pergunta se NEGUINHO arruma alguém para ir em Rio Preto pegar um pedaço (maconha).

NEGUINHO fala que ele vai.

VM pergunta sobre os "malucão".

NEGUINHO fala que encontrou o MARQUINHO e o HUGO, fala que o MARQUINHO quer dez chá e o HUGO ainda não recebeu.

VM pergunta quando ele vai pagar.

NEGUINHO fala que o MARQUINHO mandou ele descer lá, mas ainda não sabe se ele já pegou.

Data da Chamada: 15/11/2017

Data de Início: 15/11/2017 22:42:51

Mídia do Alvo: 55(17)997725929

Telefone do Interlocutor: 18996600589

Hora da Chamada: 22:42

Observação: NEGUINHO vai buscar droga para o interlocutor (associação para o tráfico).

Chamada do Guardião

101831200.WAV

Alvo: MARCOS PAULO APARECIDO FERREIRA DA ROCHA - NEGUINHO

Comentário: VM liga para NEGUINHO e pede 150 daquele negócio(DROGA).

NEGUINHO diz que o pai do lê está lá na frente.

VM diz para ele ir lá na esquina para pegar.

NEGUINHO confirma se é 150 e diz que tudo bem.

Data da Chamada: 18/11/2017

Data de Início: 18/11/2017 06:45:35

Mídia do Alvo: 55(17)997725929

Hora da Chamada: 06:45

Observação: NEGUINHO vai receber droga do interlocutor (associação para o tráfico).

Chamada do Guardião

101831391.WAV

Alvo: MARCOS PAULO APARECIDO FERREIRA DA ROCHA - NEGUINHO

Comentário: VM liga para NEGUINHO e pergunta se ele tem (DROGA). NEGUINHO diz que da outra já era só tem daquela igual à do TOR.

VM diz que vai de moto lá buscar.

NEGUINHO diz que agora não só mais tarde.

Data da Chamada: 18/11/2017

Data de Início: 18/11/2017 07:42:43

Mídia do Alvo: 55(17)997725929

Hora da Chamada: 07:42

Observação: NEGUINHO vai fornecer droga (associação para o tráfico). O investigado foi contato frequente de JOÃO VÍTOR FERNANDES ANGELIN, vulgo "TERRORISTA". Em 18/11/2017 foram presos em flagrante RENATO DO NASCIMENTO BORGES e o denunciado MARCOS PAULO APARECIDO FERREIRA DA ROCHA. Na diligência os policiais apreenderam 15,68g (quinze gramas e sessenta e oito centigramas) de "cocaína", 02 (dois) aparelhos celulares, a motocicleta HONDA/XRE300, placa GDJ-0748-São José do Rio Preto/SP, 02 (dois) celulares e R\$ 6,00 (seis reais) em espécie (RD 09-019/2017). Processo n.º 0000180-89.2017.8.26.0561 da Vara do Juizado Especial Cível e Criminal de Fernandópolis/SP - Apenso 11.

A denúncia foi oferecida em 10/05/2018 (fl(s). 6364/6564). Em 11/05/2018, foi decretada a prisão preventiva do réu.

Por se encontrar, até então, foragido, o réu foi citado por edital (Fls. 6770 e 6817/6913).

Em 18/07/2018 (fls. 7153/7154), foram suspensos o processo e o prazo prescricional em relação ao paciente.

Foi realizada a instrução processual (fls. 9305/9306) para os demais corréus, julgando-se o processo e desmembrando o processo em relação ao paciente, ensejo em que, para estes autos desmembrados, foi expedido mandado de prisão preventiva, já decretada anteriormente.

A fls. 9440/9443 houve notícia do cumprimento do mandado de prisão, ocorrido em 28/05/2020.

O réu foi citado em 01/07/2020 (fl. 9454).

Defesa preliminar em 9503/9509.

Na instrução do feito, foram ouvidas cinco testemunhas de acusação, interrogando-se, ao final, o réu.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram suas alegações finais. Alegações finais do Ministério Público a fls. 9596/9648, pela procedência do pedido, com a condenação do acusado nos exatos termos da denúncia. Alegações finais da Defesa a fls. 9657/9662, pela improcedência da ação, absolvendo-se o réu com fulcro no art. 386, VI, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pugnou a aplicação da pena em seu mínimo legal, e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, afastando-se o regime inicial fechado.

Foi sentenciado o feito a fls. 9663/9672, sentença que, por ser ultra petita, foi anulada pelo Eg. TJ/SP a fls. 9817/9832.

É o relatório.
Decido.

A materialidade do delito de associação para o tráfico ficou demonstrada pelas interceptações telefônicas descritas na denúncia, bem como pela prova oral colhida na instrução criminal.

Quanto à autoria, o réu, em seu interrogatório judicial, negou a prática delitiva. Disse que nunca se associou para a prática de tráfico de drogas. Michele é sua esposa, e já usou celular cadastrado em seu nome. Estudou até a quinta série. Nunca teve nenhuma condenação. Trabalha como pintor, depois que saiu da firma que trabalhava. Ganha por quinzena, R\$ 1.800,00. Renato de Nascimento Borges é seu primo. Não conhece as pessoas de João Paulo, Marquinhos, Esquerdo e Renato. Não fez contatos telefônicos para a aquisição de drogas. Não sabe o telefone de seu primo Renato. Reafirma que não teve contato com o fornecedor das drogas, antes de ter ido buscar com seu primo, quando de sua prisão. Não tem conhecimento se outras pessoas usavam os dados de sua esposa. Usava cocaína e maconha, quando de sua prisão. Seu primo também usava cocaína. Queria uma oportunidade, eis que hoje segue o caminho de Deus. O ser humano erra, e quer seguir sua vida, com seu serviço, sua casa e esposa, que está grávida.

Observe que a defesa do requerido além de não ter sido firme e coerente, não encontrou respaldo no contexto probatório acostado aos autos.

A testemunha DEVAIR TENANI afirmou que participou da diligência em Urânia, onde foi cumprido mandado de busca e apreensão e mandado de prisão, o alvo seria um integrante do PCC, um dos que aplica castigos e torturas nas pessoas que não andam de acordo com a facção. Relatou ter informações de que no local era ponto de tráfico, parentes franquearam a sua entrada e localizaram quase R\$ 600,00 no meio de uma bíblia e envelope de papel contendo várias moedas de R\$ 1,00. Negou ter localizado nada que levasse ao convencimento de que seriam usuários de drogas, nem cachimbo, pontas de cigarros ou petrechos. Mencionou que em revista na filha do réu foi localizada em sua calcinha saquinho contendo várias pedras de crack, ela e o convivente foram autuados em flagrante por tráfico de drogas. Declarou que participou da abordagem do réu João Vitor Fernandes Angelim e outros indivíduos, que estava vendendo drogas em uma conveniência no posto Universitário, recebeu a informação de um policial federal, que lhe avisou que João Vitor lá estaria comercializando cocaína. Destacou que com João Vitor foi encontrada uma porção de cocaína e com um amigo dele quase R 400,00. Narrou que já tinha informações de que era ele quem comandava o PCC na cidade de Jales. Salientou que ele substituíra Wesley. Disse que antes da prisão de Wesley eles já eram amigos e eram vistos juntos. Frisou que participou da prisão em flagrante de Thaina, recebeu informações de que o veículo Fox havia recebido drogas no jardim municipal e quem as teria repassado era Thaina, conhecida dos meios policiais desde a adolescência. Informou que em revista encontraram uma porção de maconha com um dos ocupantes do veículo e uma porção maior, que daria várias porções de maconha, no sutiã da proprietária do carro. Acrescentou que ela informou que havia adquirido a droga de Thaina, o depoente foi à casa da ré e se deparou com ela fazendo contato com outros três indivíduos em uma casa desabitada, eles estavam com grande quantidade de cocaína e crack. Afirmou que João Vitor tinha apelido de "Terrorista" e ele já havia perdido seu posto no PCC para João Carlos Mantelato. Relatou que João Vitor tinha outras passagens para o tráfico e se apresentava como disciplina do Comando. Contou que João Carlos Mantelato tem passagens desde menor de idade e era conhecido por "Mantelato". Narrou que Mantelato e "Terrorista" eram vistos com frequência pela cidade, as vezes Thainá também. Declarou que recebeu uma denúncia que um veículo Monza estaria transportando grande quantidade de drogas em uma rodovia próxima a Jales, nada de interesse foi localizado, porém Claudemir confessou que havia recebido ligação de uma mulher que queria adquirir R\$ 10.000,00 em drogas, ele disse que havia essa quantidade, mas estava forjando armadilha para roubar a mulher. Disse que Wesley, vulgo "Bob", ele se dizia membro do PCC na cidade, sempre que havia alguma ocorrência ele comparecia, retirava o pessoal e se anunciava, ele

participou de vários roubos na cidade, não possuía atividade lícita e incutia outras pessoas à empreitada criminoso. Salientou que Helio era fundador da mancha verde na cidade, a ma era de que ele bebia muito e era usuário de cocaína, ameaçava a esposa e houve denúncias de que andava armado, frequentava os mesmos locais que Bob e Mantelato, não tem informações sobre vínculo entre eles. Negou conhecer denúncias sobre tráfico de drogas por Helio, ele foi preso por ameaçar a esposa e trabalhava como representante comercial, a prisão foi uma surpresa.

A testemunha policial militar GIL CEZAR ANTUNES negou saber do tráfico pelos réus. Negou conhece-los. Afirmou que participou de ocorrência em Mira Estrela, um casal veio de Ouroeste e pegou pedras de crack e cocaína. Relatou que nessa ocorrência foi passado que esse casal estava vindo a Mira Estrela para traficar, ficaram na entrada da cidade esperando passar o Palio, abordaram e com a mulher acharam droga, ela entregou pedras de crack e uma porção de cocaína. Declarou que eles contaram que vinham de Ouroeste e a princípio falaram que era para uso. Salientou que tinha uma quantia irrisória de dinheiro com eles. Negou conhece-los, só o pai do rapaz.

A testemunha policial ANDERSON TERHORST mencionou que abordou o Marcos e o Renato, vindo de São José do Rio Preto, em uma moto. Relatou que tinham denúncias de que eles foram buscar drogas em Rio Preto para vender em Fernandópolis, avistaram eles no trevo de Meridiano, eles correram por 800m a 1km, enquanto o garupa dispensava objetos, encontraram 16g de cocaína. Disse que eles falaram que compraram em Rio Preto para uso próprio. Mencionou que tinham um pouco de dinheiro. Negou saber informações sobre os réus do processo..

A testemunha policial RAFAEL RENATO SIQUEIRA esclareceu que o condutor era Renato e o garupa Marcos Paulo, na roupa de Marcos havia resquícios de um pó branco. Negou ter informações sobre os acusados. Frisou ter informações pretéritas de que Marcos Paulo traficava nos bairros Jaime Leone e CDH.

A testemunha policial VALDECIR PEDRO ZANETONI acrescentou que receberam denúncia de que três pessoas em um Fox haviam acabado de adquirir drogas próximo a uma pracinha, abordaram e com uma delas foi encontrada uma porção de maconha e com o homem mais uma, disseram ter adquirido as drogas em uma pracinha próximo ao jardim municipal de uma "gordinha". Acrescentou que tinham conhecimento de que Thaina vendia drogas pelo municipal, próximo a sua casa, ao adentrar a rua avistaram ela conversando com três indivíduos que se dispersaram ao avistar a viatura. Relatou que fizeram buscas em sua casa, no quarto dela foi encontrado R\$ 400,00 em diversas notas e, como a denúncia narrava que ela guardava as drogas em uma residência quase em frente à sua casa, foram até lá e embaixo de um freezer velho encontraram sacola com maconha, cocaína e crack, já fracionados para venda. Mencionou que já conhecia Thaina por denúncias de tráfico de drogas, tem conhecimento que ela já foi presa e desde adolescente tinha envolvimento com o tráfico. Salientou que João Vitor Fernandes Angelim e possui envolvimento com o tráfico. Narrou que no dia da operação do GAECO cumpriu mandados na residência de João Vitor e lá foi encontrada uma balança de precisão e porções de drogas. Confirmou que João Vitor por várias vezes afirmou ser membro do PCC. Informou que ele possui várias tatuagens, entre elas a de palhaço e a carpa. Falou que João Mantelato era envolvido com drogas e com o PCC, Mantelato e Angelim foram vistos por várias vezes juntos. Ressaltou que "Bob" dizia abertamente membro do PCC, já participou da prisão dele por tráfico de drogas, ele não possuía ocupação lícita. Declarou conhecer Welington José Rodrigues Garcia, "Nino", por uso e tráfico de drogas. Quanto a Hélio José Mario, "Lelo", comentou que fazia parte da mancha verde e possuía ocupação lícita de vendedor, ameaçou a namorada com uma arma e chegou a ser preso, não sabe de envolvimento de Lelo com o tráfico de drogas, mas com o uso.

Entendo que não há qualquer razão para o descrédito das palavras dos policiais militares, na medida em que não conheciam o réu, e não tinham qualquer razão para prejudicá-lo.

Lembro que, quando da prisão do réu com as drogas, com ele foi encontrada porção de drogas já indicativa ao tráfico de drogas, respeitado o entendimento esposado no Proc. nº. 0000180-89.2017.8.626.0561. Além disso, o réu foi preso em contexto de traficância, justamente quando era monitorado em participação de extensa quadrilha de tráfico de drogas, que, ao que as provas indicam, trata-se de um braço do PCC. As escutas telefônicas narradas na denúncia, são indicativas da associação para o tráfico de drogas, vejamos:

Chamada do Guardião

101662734.WAV

Alvo: MARCOS PAULO APARECIDO FERREIRA DA ROCHA - NEGUINHO

Comentário: @@ NEGUINHO conversa com VM

NEGUINHO pede para VM ligar para o TERRORISTA.

VM fala que não tem o número.

NEGUINHO passa 99641-6202, fala que esse parceiro que cada "caixa" que é do "borracha" (maconha de boa qualidade) vai fazer trezentos e pouco.

VM pergunta se ele está em Santa Fé.

NEGUINHO fala que ele (TERRORISTA) está em Jales.

VM fala que tem que ver certinho porque está muito barato, fala que a maconha para sair nesse valor tem que ser grande quantidade, fala que é papo de cem quilos, fala que tem que arrumar primeiro o lugar para guardar a parada.

NEGUINHO fala que já tem.

Data da Chamada: 13/11/2017

Data de Início: 13/11/2017 10:32:39

Mídia do Alvo: 55(17)997725929

Telefone do Interlocutor: 16997265506

Hora da Chamada: 10:32

Observação: NEGUINHO passa o telefone de fornecedor para o interlocutor ligar. Pelo preço sugerido tem que vai fornecer droga para o interlocutor (associação para o tráfico).

Chamada do Guardião

101729847.WAV

Alvo: MARCOS PAULO APARECIDO FERREIRA DA ROCHA - NEGUINHO

Comentário: @ MARQUINHO conversa com NEGUINHO, ele pergunta se MARQUINHO tem chá.

MARQUINHO diz que só tem uma balinha, NEGUINHO pede a ele para arrumar essa balinha pra ele.

MARQUINHO pergunta como, NEGUINHO diz que é para entregar para o HUGO, pois ele vai até lá.

MARQUINHO pergunta se NEGUINHO está ligado no AVATAR né, NEGUINHO diz que sim.

MARQUINHO diz que amanhã vai até lá com o JOÃO PEDRO, pois ele (AVATAR) vai ver uma caminhada para eles, e diz que se NEGUINHO quiser pegar em maconha.

MARQUINHO diz para NEGUINHO anotar seu número e ligar.

NEGUINHO diz para ele passar para o HUGO, que ele lhe entrega.

Data da Chamada: 14/11/2017

Data de Início: 14/11/2017 22:29:00

Mídia do Alvo: 55(17)997725929

Telefone do Interlocutor: 17997230907

Hora da Chamada: 22:29

Observação: NEGUINHO vai pegar droga com o interlocutor para entregar para terceiro (associação para o tráfico).

Chamada do Guardião

101734474.WAV

Alvo: MARCOS PAULO APARECIDO FERREIRA DA ROCHA - NEGUINHO

Comentário: @@ NEGUINHO conversa com VM. Transcrição em anexo

Data da Chamada: 15/11/2017

Data de Início: 15/11/2017 00:26:37

Mídia do Alvo: 55(17)997725929

Telefone do Interlocutor: 11953242617

Transcrição: @@ VM fala que conversou com o ESQUERDO e que vai pegar um "branco" (cocaína), fala que pelo menos umas cinquenta e fala que vai mandar para NEGUINHO. NEGUINHO fala que tudo bem.

VM fala que está ruim.

NEGUINHO fala que seu primo vai levar para ele.

VM pergunta quanto está saindo cinquenta.

NEGUINHO fala que novecentos.

VM pergunta se NEGUINHO vai ficar sozinho nessa parada.

NEGUINHO fala que não sabe e que foi seu primo que deu um salve.

VM pede para se envolver nessa parada e pede para falar com o primo de NEGUINHO.

NEGUINHO fala que o telefone dele é claro e que ele mora em Rio Preto.

VM pede o número do primo de NEGUINHO.

NEGUINHO passa 99147-7728, fala que o nome dele é RENATO.

VM pergunta que hora pode falar com ele.

NEGUINHO fala que só a tarde porque ele trabalha.

VM pergunta se ele está fazendo a novecentos.

NEGUINHO fala que da última vez que pegou foi esse preço.

VM pergunta se é o primo de neguinho que tem.

NEGUINHO fala que ele não é do corre, mas que ia ver uma fita para trazer.

VM pergunta quando NEGUINHO falou com ele.

NEGUINHO fala que falou quando ele estava aqui, fala que foi sábado passado.

VM fala que vai tentar falar com ele porque não está conseguindo falar com o

TERRORISTA, fala que o ESQUERDA só tem maconha e que já está tudo picado e na mão dos caras, fala que colocaram o scanner na cadeia e que não entra mais nada, fala que na cadeia tudo custa trinta reais maconha, cocaína, pinga.

Hora da Chamada: 00:26

Observação: Interlocutor diz que vai mandar droga para NEGUINHO vender (associação para o tráfico).

Chamada do Guardião

101743322.WAV

Alvo: MARCOS PAULO APARECIDO FERREIRA DA ROCHA - NEGUINHO

Comentário: @@ VM conversa com NEGUINHO.

VM pergunta a ele se esses dias ele mandou um salve querendo um verde (maconha).

NEGUINHO diz que sim, VM diz que verde só tem lá na capital.

NEGUINHO diz que queria umas 20 caixas.

VM pergunta do INDÍO, NEGUINHO diz que falou com ele agora a pouco e que daqui a pouco ele vai falar novamente.

NEGUINHO volta a dizer que queria umas vinte caixas.

VM pergunta se é no dinheiro, NEGUINHO diz que sim e diz que depende como for fazer.

VM pergunta se está com o dinheiro na mão, NEGUINHO diz que está com o parceiro.

VM diz que qualquer coisa vai ter de ir buscar lá, NEGUINHO pede para ele ver.

VM diz que mais tarde dá retorno.

Data da Chamada: 15/11/2017

Data de Início: 15/11/2017 11:19:22

Mídia do Alvo: 55(17)997725929

Hora da Chamada: 11:19

Observação: NEGUINHO vai pegar dinheiro com terceiro para buscar droga com o interlocutor (associação para o tráfico).

Chamada do Guardião

101765443.WAV

Alvo: MARCOS PAULO APARECIDO FERREIRA DA ROCHA - NEGUINHO

Comentário: @@ NEGUINHO conversa com VM.

VM pergunta se NEGUINHO arruma alguém para ir em Rio Preto pegar um pedaço

(maconha).

NEGUINHO fala que ele vai.

VM pergunta sobre os "malucão".

NEGUINHO fala que encontrou o MARQUINHO e o HUGO, fala que o MARQUINHO quer dez chá e o HUGO ainda não recebeu.

VM pergunta quando ele vai pagar.

NEGUINHO fala que o MARQUINHO mandou ele descer lá, mas ainda não sabe se ele já pegou.

Data da Chamada: 15/11/2017

Data de Início: 15/11/2017 22:42:51

Mídia do Alvo: 55(17)997725929

Telefone do Interlocutor: 18996600589

Hora da Chamada: 22:42

Observação: NEGUINHO vai buscar droga para o interlocutor (associação para o tráfico).

Chamada do Guardião

101831200.WAV

Alvo: MARCOS PAULO APARECIDO FERREIRA DA ROCHA - NEGUINHO

Comentário: VM liga para NEGUINHO e pede 150 daquele negócio(DROGA).

NEGUINHO diz que o pai do lê está lá na frente.

VM diz para ele ir lá na esquina para pegar.

NEGUINHO confirma se é 150 e diz que tudo bem.

Data da Chamada: 18/11/2017

Data de Início: 18/11/2017 06:45:35

Mídia do Alvo: 55(17)997725929

Hora da Chamada: 06:45

Observação: NEGUINHO vai receber droga do interlocutor (associação para o tráfico).

Chamada do Guardião

101831391.WAV

Alvo: MARCOS PAULO APARECIDO FERREIRA DA ROCHA - NEGUINHO

Comentário: VM liga para NEGUINHO e pergunta se ele tem (DROGA). NEGUINHO diz que da outra já era só tem daquela igual à do TOR.

VM diz que vai de moto lá buscar.

NEGUINHO diz que agora não só mais tarde.

Data da Chamada: 18/11/2017

Data de Início: 18/11/2017 07:42:43

Mídia do Alvo: 55(17)997725929

Hora da Chamada: 07:42

Observação: NEGUINHO vai fornecer droga (associação para o tráfico). O investigado foi contato frequente de JOÃO VÍTOR FERNANDES ANGELIN, vulgo "TERRORISTA". Em 18/11/2017 foram presos em flagrante RENATO DO NASCIMENTO BORGES e o denunciado MARCOS PAULO APARECIDO FERREIRA DA ROCHA. Na diligência os policiais apreenderam 15,68g (quinze gramas e sessenta e oito centigramas) de "cocaína", 02 (dois) aparelhos celulares, a motocicleta HONDA/XRE300, placa GDJ-0748-São José do Rio Preto/SP, 02 (dois) celulares e R\$ 6,00 (seis reais) em espécie (RD 09-019/2017). Processo n.º 0000180-89.2017.8.26.0561 da Vara do Juizado Especial Cível e Criminal de Fernandópolis/SP - Apenso 11.

No que ao crime de associação para a prática de tráfico de drogas, vejo que restou comprovado. Isso porque nas lapidares palavras de Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penas Comentadas, 1ª Ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 34) "demanda-se a prova de estabilidade e permanência da mencionada associação criminosa". Não havendo esta comprovação há mero tráfico cometido por concurso de pessoas.

No caso vertente, restou comprovada a estabilidade e permanência da

associação criminosa travada entre os envolvidos, permitindo a condenação neste crime, conforme se infere pelas conversas da interceptação telefônica, e pelo contexto em que o réu foi preso.

Tratam-se, pois, dos crimes do art. 35, caput, da Lei nº. 11.343/06.

Passo à dosagem das penas.

Pode ser aplicada a pena mínima de 03 anos de reclusão e ao pagamento de 700 dias-multa, para o crime de associação para o tráfico, já que o(a) acusado(a) é primário(a) e as circunstâncias judiciais do art. 59 do C.P. lhe são favoráveis.

Não há que se falar em maior reprovabilidade das circunstâncias judiciais da circunstâncias, consequências e personalidade do agente, pelo fato de o réu participar de organização criminosa, eis que ele já está sendo apenado por este crime, e não há nos autos indicações de que ele exerça papel de influência ou destaque nesta organização.

Ausente a causa de aumento de pena do art. 40, III, da Lei de Drogas, arguida pelo Ministério Público, pois o simples fato de o réu morar a 300 metros de uma escola não leva à sua aplicação, eis que não há provas que o réu traficava no entorno da escola, ou dela se utilizava, por qualquer forma, para aumentar a facilidade, lucratividade ou congênere, do tráfico que se realizava.

A pena deve ser cumprida inicialmente em regime ABERTO, considerando a quantidade de pena aplicada.

O valor do dia-multa será o mínimo legal, ante a ausência de dados que permitam fixá-lo acima deste patamar.

Ante à vedação do anterior impedimento de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito perpetrada pela Resolução nº. 5 do Senado da República, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, nos termos do par. 2º, do citado dispositivo legal, quais sejam, prestação de serviços à comunidade, por igual prazo, na forma a ser definida pelo juízo da execução, e prestação pecuniária consistente no pagamento de 02 salários mínimos à instituição beneficente (com destinação social), a ser indicada pelo juízo da execução.

Face à pena exposta, concedo o direito do(a) réu(ré) de recorrer em liberdade.

Expeça-se imediatamente alvará de soltura.

Ante o exposto, julgo procedente a ação, para condenar MARCOS PAULO APARECIDO FERREIRA DA ROCHA, vulgo "Neguinho", qualificado(a) nos autos, às penas de 03 anos de reclusão, em regime inicial ABERTO, substituindo-se a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, conforme acima exposto; e ao pagamento de 700 dias-multa, como incurso no artigo 35, caput, da Lei nº. 11.343/06.

Custas pelo(a) réu(ré).

Com o trânsito em julgado: a) oficie-se ao Cartório Eleitoral para fins do artigo 15, III, da Constituição Federal, servindo cópia do presente como ofício; b) oficie-se ao IIRGD comunicando-o da prolação da sentença retro; c) oficie-se ao banco em que depositado o valor perdido para que promova a sua transferência ao FUNAD.

Oficie a Serventia à Autoridade Policial, SERVINDO O PRESENTE COMO OFÍCIO, PARA QUE, NOS TERMOS DO ARTIGO 72 DA LEI 11.343/06, promova a destruição da(s) amostras(s) da(s) droga(s) apreendida(s), guardando, no entanto, quantidade suficiente para eventual contraprova.

Decreto o perdimento dos valores apreendidos, porque proveitos do crime, em favor do FUNAD. Autorizo a destruição dos demais objetos apreendidos, porque instrumentos do crime.

Sendo o(a) defensor(a) dativo(a), certifiquem-se os honorários conforme o Convênio Defensoria/OAB.

P.R.I.

Fernandópolis, 01 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA